

1501343-14.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO ALMEIDA DA PAIXÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

BRENO ALMEIDA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 9 de junho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501343-14.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501343-14.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO ALMEIDA DA PAIXÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

BRENO ALMEIDA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 9 de junho de 2022, por volta das 13h49min., na Rua Guadalupe, 19, São Pedro, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 167g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (maconha), dividida e acondicionada em 133 invólucros plásticos, (ii) 0,2g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, acondicionada em 1 seringa, (iii) 22g da substância

entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 38 microtubos plásticos, do tipo eppendorf, (iv) 22,9g da substância entorpecente denominada cocaína petrificada (crack), dividida e acondicionada em 61 invólucros plásticos e (v) 12 frascos plásticos contendo a substância denominada lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 70).

Réu citado (fls. 122). Resposta apresentada (fls. 125/134).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais orais o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia.

A Defesa insistiu na absolvição alegando contradições e insuficiência. Também impugnou o laudo de lança perfume, aduzindo ausência de materialidade por ausência da quantidade de drogas e divergência de datas, já que o laudo está datado de 22 de junho e não de 09 de junho, dia da ocorrência. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante menoridade, aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Droga, regime aberto, substituição de penas e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação procede. As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Os policiais relataram que abordaram o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas. Estavam em viatura descaracterizada e avistaram o acusado na esquina, com uma mochila nas costas. Pararam a viatura cerca de 30 metros, mas o acusado percebeu a presença da polícia e tentou ir embora, sendo detido no local. O acusado foi revistado e nas vestes nada de ilícito foi encontrado, porém, na mochila azul localizaram cerca de 250 porções de drogas, dentre elas cocaína, crack, maconha, lança perfume e uma seringa com cocaína líquida. Também encontraram R\$54,00 em dinheiro. De acordo com os depoentes, o réu teria confessado o tráfico, dizendo que receberia vinte por cento da venda. Não presenciaram atos de mercancia.

Quando do interrogatório, o réu permaneceu em silêncio.

A prova oral é firme e harmônica com as demais provas dos autos. As circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias e a dinâmica dos fatos restou devidamente comprovada.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não

defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição de fls. 08/09, pelas fotografias de fls. 27/33, pelo laudo de constatação de fls.11/14 e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 100/103 e 104/106). Não obstante, a defesa ressaltou a controvérsia na data do laudo definitivo com relação a um tipo de entorpecente e considerando que se trata de prova técnica e objetiva, tal dissonância prejudica a comprovação de materialidade para o lança perfume, restando prejudicada tal imputação. Quanto aos demais entorpecentes, há comprovação regular da materialidade.

Sem lastro, portanto, a alegada insuficiência probatória.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama procedência.

Sendo o acusado primário, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Insta salientar que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, tão somente, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

Passo à fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes. Presente a atenuante menoridade, que será considerada quando da fixação do regime.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e fazendo o cotejo entre a primariedade do acusado e a quantidade de drogas apreendidas, diminuo em metade a sanção penal.

A minguia de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts.2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de

construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR BRENO ALMEIDA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (ANOS) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal já apontou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 8072/90 que anulavam o princípio da individualização penal. Por decorrência, a análise da possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade pela restritiva de direitos se impõe.

Em muitos julgados é corrente a aplicação das penas restritivas de direito ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando a sanção fixada na sentença não ultrapassar os quatro anos que o Código Penal estipula como requisito temporal. É a posição mais técnica e que melhor atende o princípio constitucional da individualização da pena.

Com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, fixada em um salário mínimo, que será revertida à entidade beneficente cadastrada na Vara (Filhos da Luz), com a possibilidade de parcelamento conforme as condições financeiras do sentenciado e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade ou entidades públicas, consoante os ditames do art. 46, §3º do Código Penal e atribuição de tarefas ao condenado conforme sua aptidão, cumpridas à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local designado pelo Juízo da Execução, com detração penal do tempo de prisão provisória já cumprido.

Recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos. Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASC0, 3 de outubro de 2022